

Villa Carlos Paz, 05 de junio de 2023

**A la Presidenta del
Concejo de Representantes
de la Ciudad Villa Carlos Paz
Soledad Zacarías**

S _____ / _____ D:

-

Dictamen N° 9

REFERENCIA:

ORDENANZA 4021-Artículo 4.1.12.5-
COMPENSACIÓN DE ALTURA POR FOS

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 9, fecha 04 de junio 2023. COMPENSACIÓN DE ALTURA POR FOS, ORDENANZA 4021-Artículo 4.1.12.5-

En este sentido se adjunta dictamen evaluado y aprobado por unanimidad de los presentes en la Comisión Plenaria de este Consejo, en Acta 426 del 02 de junio de 2023. ADARSA, CEPIA, Colegio de Ingenieros, Colegio Técnicos Constructores Universitarios, Asociación Inmobiliaria, Colegio de Arquitectos, Dirección de Infraestructura Urbana, Dirección de Obras Privadas. Ausentes: Concejales por la Mayoría y Concejales por la Minoría.

Saluda Atentamente

REFERENCIA:

ORDENANZA 4021-Artículo 4.1.12.5-
COMPENSACIÓN DE ALTURA POR FOS

En relación al Artículo de Referencia, se analizó en esta Unidad Técnica el impacto que la aplicación del mismo provocó sobre el tejido urbano del Área Central de la Ciudad a fin de recomendar la continuidad, modificación de su contenido o derogación del mismo.

Cabe señalar que el Departamento Ejecutivo sometió a consideración del Concejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) un Proyecto de Ordenanza derogando dicha norma por considerar negativo su impacto sobre el paisaje urbano. En respuesta a este proyecto, el CPUA solicitó la suspensión de la figura por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a fin de realizar el estudio de la figura, acordando con el pedido el DE y elevando el proyecto que diera lugar a la sanción de la Ordenanza que suspende la compensación. Dicha Ordenanza estableció 12 meses de suspensión.

Expresa el dictamen N°5 , año 2021, del CPUA que: *“en la norma que dio origen a la figura de COMPENSACIÓN DE ALTURA POR FOS, se previó un plazo de 180 días a fin de revisar el impacto de la misma sobre el paisaje urbano en el ámbito del CPUA, pero esta evaluación no fue realizada. Asimismo, en el año 2015, el Departamento Ejecutivo Municipal elevó un proyecto de suspensión transitoria de la norma para su estudio, estudio que no se efectivizó. Por ello, a la fecha, se encuentran consolidados varios edificios en el marco de la mencionada figura irrumpiendo en el perfil urbano con diferentes impactos según la localización, sin que medie la necesaria evaluación.*

En función de esto, la figura de Compensación por FOS se encuentra suspendida y se procedió a la revisión anteriormente omitida por parte de este CPUA.

Habiéndose solicitado informe a la Dirección de Obras Privadas y Catastro sobre los Proyectos en trámite de aprobación, aprobados y /o ejecutados bajo la norma de Referencia, la misma remitió a la Unidad Técnica dicha documentación. Analizados los

casos en cuestión se detectaron divergencias en algunos de ellos entre el texto del Artículo y su interpretación por parte del Órgano de aplicación a lo largo de sus diferentes gestiones.

Un ejemplo de ello está relacionado a la altura máxima de las construcciones. Esta disparidad en la interpretación derivó del hecho de que, la Ordenanza 4021 fija una altura máxima para la figura de compensación pero no establece cantidad de pisos como en otras zonas.

A esta contradicción se suma el hecho de que la norma fija para la figura de compensación un FOT de 3,60 cuando para el AC3 es de 3,00 y 3,20 para esquina. Esto colisiona con otra disposición de la compensación que establece que no se puede superar el FOT del AC3.

Asimismo se constató que la afectación de mayor FOS a patios interiores o desplazamiento de medianeras o retiros, no incidió en el espacio público enriqueciéndolo, ni funcionalmente, con el aporte de recorridos entre edificios ni con mayor dotación de verde o forestación. Por el contrario, las Plantas bajas se destinaron a uso residencial estado vedadas las circulaciones perimetrales al paso y, en el caso de las veredas, se pavimentaron para su aprovechamiento comercial o para localización de rampas y escaleras de acceso que en todos los casos debieran estar ubicadas detrás de la Línea de Edificación.

Como contrapartida las edificaciones afectadas por la figura de compensación, se alzan con mayor altura por sobre el nuevo perfil de la zona AC3, atentando contra las visuales al paisaje, uno de los valores centrales a preservar en la imagen urbana que se tendía a lograr con la eliminación de edificación en altura vigente hasta el año 2011.

Por ello, y volviendo a sostener este principio de preservación de visuales y limitación del proceso de densificación en altura de la Ciudad, que fundó la totalidad de

las modificaciones que se introdujeron al Código de Edificación de la Ciudad desde entonces, es que se recomienda la derogación lisa y llana de la figura de Compensación de altura por FOS.

Como contrapartida se recomienda la inclusión de la figura como parte de la de Concertación por Interés Público, tal como propusiera este CPUA al Concejo de Representantes por medio de dictamen N°3/2017, revisando el contenido de éste a fin de adecuarlo a la actual realidad que se verifica con la aplicación de la figura de compensación (plusvalías etc.). Ello permitiría atender a Proyectos excepcionales que pudieran constituir un beneficio para la

comunidad como compensación a plusvalías edilicias analizando en cada caso los impactos negativos, si los hubiera.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Plenaria de este CPUA el presente dictamen a fin de dar respuesta al pedido del Departamento Ejecutivo de derogación de la norma cuya copia se adjunta a la presente.-

Atentamente.-

VILLA CARLOS PAZ,

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a los fines de remitir para su tratamiento y eventual aprobación un Proyecto de Ordenanza que deroga la figura de proyectos sujetos a compensación de F.O.S por altura.

Motiva el presente proyecto la necesidad de homogeneizar las máximas alturas permitidas por zona en el Ejido municipal, preservando así la sustentabilidad paisajística en el sector consolidado con urbanizaciones dentro de la ciudad.

La figura de compensación ha sido objeto de diversas revisiones, incluso la misma ordenanza de creación de esta figura previó un plazo de 180 días para su aplicación piloto, plazo luego del cual se requería una revisión. También en el año 2015 el Departamento Ejecutivo Municipal elevó un proyecto de suspensión transitoria de la norma para su estudio.

Siempre ha sido una política de este gobierno, resguardar las visuales de nuestra ciudad, tendiente a conservar su característica de villa a fin de que tanto los habitantes de Villa Carlos Paz como quienes nos eligen como destino turístico puedan apreciar las bellezas naturales que han hecho de esta ciudad un lugar privilegiado.

A fin de proteger la concepción de ciudad que se viene impulsando desde el año 2011 es que amerita en este momento la derogación definitiva del mencionado mecanismo de compensación en el trámite de aprobación de construcciones en las zonas AC3 y ACI.

Atentamente.-

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES

DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de:

O R D E N A N Z A

Artículo 1°.- DEROGAR el Artículo N° 4.1.12.5 de la Ordenanza N° 4021.

Artículo 2°.- MODIFICAR el título del Artículo N° 4.1.12 de la Ordenanza N° 4021, que quedará redactado de la siguiente forma:

“4.1.12.- PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN.”-

Artículo 3°.- DE FORMA.-

